

TOP 26:

Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom 9. Juni 2026 zur Änderung des Abkommens vom 6. April 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Albanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen

Drucksache: 511/26

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes

Das am 9. Juni 2026 unterzeichnete Protokoll zur Änderung des Abkommens vom 6. April 2010 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Albanien beruht auf den Arbeiten zum Mehrseitigen Übereinkommen vom 24. November 2016 zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (im Folgenden: BEPS-MLI). Ziel des BEPS-MLI ist es, abkommensbezogene Empfehlungen der OECD und der G20 gegen Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung – insbesondere den Mindeststandard zur Vermeidung von Abkommensmissbrauch – in bestehende Doppelbesteuerungsabkommen zu implementieren. Welche Regelungen im bilateralen Verhältnis Anwendung finden, hängt von der Übereinstimmung der Auswahlentscheidungen der beteiligten Staaten ab.

Die Bundesrepublik Deutschland und die Republik Albanien möchten die übereinstimmenden Auswahlentscheidungen zum BEPS-MLI nicht direkt über das multilaterale Instrument, sondern bilateral durch das eingangs genannte Änderungsprotokoll umsetzen. Dieses soll das geltende Abkommen entsprechend aktualisieren und anpassen. So betreffen die Änderungen insbesondere die Präambel, in der das Ziel deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass neben Doppelbesteuerungen auch Nicht- oder Niedrigbesteuerung infolge von Steuerverkürzung oder -umgehung vermieden werden sollen. Zudem soll eine Missbrauchsvermeidungsklausel mit einem Hauptzweck-Kriterium („principal purpose test“) aufgenommen werden.

Das unterzeichnete Änderungsprotokoll bedarf zu seinem Inkrafttreten noch der Ratifikation, d. h. nach Abschluss der noch durchzuführenden nationalen Gesetzgebungsverfahren in der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Albanien sind die Ratifikationsurkunden auszutauschen. Es soll nach seinem Inkrafttreten in beiden Vertragsstaaten ab dem 1. Januar des Kalenderjahres anzuwenden sein, das dem Jahr folgt, in dem das Abkommen in Kraft getreten ist.

II. Empfehlung des Ausschusses

Der **Finanzausschuss** empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.